

1511088-60.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2147500/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 18238895 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

950/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2147500 - 01º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511088-60.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511088-60.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2147500/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 18238895 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

950/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2147500 - 01º D.P. SUMARE, 950/21/926 - 01º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NARDSON BORGES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

NARDSON BORGES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 59/60).

Defesa preliminar (páginas 108/110). Notificação (página 180). Recebimento da denúncia (páginas 185/186). Citação pessoal (página 269). Prova testemunhal, interrogatório e debates (páginas 280/281).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi evidenciada pela perícia química-toxicológica (páginas 105/107).

Indisfarçável a autoria.

Ao réu Nardson Borges da Silva foi atribuída a conduta de transportar, para entrega ao consumo de terceiros, 11 (onze) tabletes, contendo cerca de 3,2 kg (três quilos e duzentos gramas) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha.

E isso resultou, sobejamente, comprovado, porque os policiais militares Pablo Bessa dos Santos e Antônio Carlos Moreira dos Santos Marques revelaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que viram o acusado arremessar uma mochila para fora do veículo, após despertar a suspeita, ante o nervosismo do denunciado, apreendendo-se, naquela mochila, grande quantidade de maconha, embalada em tabletes, totalizando mais de 03 (três) quilogramas, quando, então, o réu admitiu, ali no calor dos acontecimentos, que os estupefacientes lhe pertenciam, tendo iniciado a traficância fazia pouco tempo, para melhorar a sua condição financeira (páginas 280/281).

Lembra-se, ainda, que a própria esposa do acusado confirmou, em audiência, que o marido arremessou a mochila, cujo conteúdo ela desconhecia (páginas 280/281).

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou que realizava o transporte das drogas ilícitas, para outra pessoa (páginas 280/281).

Tudo isso considerado, certa a condenação.

A confissão foi confortada pela prova testemunhal.

Passo à seara da dosimetria penal.

Em primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, como requerido pelo Ministério Público.

Em segunda fase, a despeito da confissão, utilizada para estear a condenação, impossibilitada a redução aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o acusado não ostenta condenações definitivas certificadas (páginas 26/27) e não resultou demonstrada habitualidade na prática criminosa, uma vez que os policiais destacaram que o denunciado disse a eles que fazia pouco tempo que estava envolvido na traficância. Eles nem o conheciam. Contudo, severa a lesividade da conduta vertente, o acusado transportava mais de três quilogramas de droga ilícita, daí que a redução deve ser a mínima, em 1/6 (um sexto).

E tal gravidade concreta exige, ainda, o regime inicial de cumprimento de pena que lhe seja proporcional, qual seja, o fechado, desestimulando, inclusive, o réu a voltar a delinquir (prevenção especial). Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (STJ - Jurisprudência em tese nº 6 - Lei de Drogas II).

O reconhecimento da detração penal significaria análise de progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, porque despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar NARDSON BORGES DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime fechado, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. O réu, servindo ao chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

No tocante ao perdimento do veículo, vigora, atualmente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017).

Sendo assim, como a inicial imputação adveio do uso do veículo para o transporte das drogas, decreto, após o trânsito em julgado, o perdimento em favor da União do automóvel apreendido.

Ante a existência de habeas corpus, comunique-se a prolação da presente sentença à superior instância (páginas 232/234).

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA